

تقرير كشف خبيرة

القضية التنفيذية رقم 2025/26

بناء على انتخابنا خبراء بالقضية التنفيذية رقم 2025/26 انابات والجارية على قطعة الأرض ذات الرقم (43) من حوض وادي حمودة رقم (12) قرية حريما التابعة لمديرية أراضي بلي كنفلة لدى سعادة قاضي تنفيذ محكمة بلي كنفلة الموقر وبعد اجراء الكشف الحسي تبين لنا ما يلي:

- 1- مطابقة المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثانية
 - 2- وصف شامل وتوصيلا لقطع الاراضي موضوع الدعوى
 - 3- تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطع الاراضي موضوع معاملة اليد وما عليها من ابنية وانشاءات واشجار بتاريخ الكشف وبيان حصص الشركاء/ محمد علي اسعد الزعبي في سند التسجيل
- وبين فيما اذا كان المدين او الكفيل ساكنا في القطار او انه مشغول من الغير وبيان اسمه ومستلذه في الاشغال ان امكن وبيان جواز تجزئة بيع القطار المحجوز موضوع الدعوى وضع اليد ان امكن ذلك مع بيان القيمة المقدرة لكل جزء منه وبيان موعد حصاد المحصولات وجني الثمار ان وجد وتقدير كميتها وتقدير قيمتها وامهالهم لاحد تقرير خبره خلال اسبوعين من تاريخ الكشف مع مراعاة احكام المادة رقم (83,84,85) من قانون اصول المحاكمات المدنية
- بخصوص توضيح موضوع الخبرة والاطلاع عليها وابداء رايه حول ما ورد فيها وان يقوم الخبراء بمهمتهم بكل تجرد وصدق وامانة وان يقوموا بالافصاح عن وجود او عدم وجود أي ظروف او اسباب من شأنها اثاره الشكوك حول حيادتهم واستقلالهم عن أي من اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة ان وجد ذلك وكذلك التقيد بعدم تسليم أي وثائق او مستندات من الخصوم الا من خلال المحكمة واعلام المحكمة باية صعوبات تعترض اداء عمل الخبراء او محاولة التأثير عليهم من أي طرف وعدم الافصاح عما جاء في تقرير الخبرة وان يرفق الخبراء مع تقرير خبرتهم كشفًا يبين عند المساءلة التي استغرقتها مهمتهم وان يشتمل تقرير خبرتهم على اسمهم الكامل وعنوانهم ومكان عملهم وفيما اذا قاموا بأجراء الخبرة واعداد التقرير بذاتهم او مع اخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرون وان يذكر الخبراء الوقائع التي تم الايمان بها او الفرضوها في آرائهم واستنتاجاتهم وبيان عدد المرات التي قاموا بها بزيارة الامر محل كشف وتعداد الوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريرهم مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها ان وجدت وكذلك توضيح الطرق والاسس التي قاموا باستخدامها لعمليات الوصول لاستنتاجاتهم والآراء والاسس التي توصلوا اليها في تقرير خبرتهم ودرجة تليدهم لها.

التقرير الفني

وبعد ان تفهمنا المهمة الموكولة إلينا وتحلفنا اليمين القانونية بان نقوم بمهمتنا بكل صدق وأمانة واخلاص وتم تنظيم تقرير اولي اثناء الكشف بمعية المحكمة الموقرة وللغاية التي طلبت الامهال من اجلها وبعد الرجوع الى كافة المبررات المعسلة إلينا قمنا بالاعمال الفنية اللازمة لإنجاز مهمتنا حيث تبين لنا ما يلي:-

اولا: ان المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الارض من جهة اخرى وهي من نوع الملك ضمن حدود بلدية اليرموك الجديدة منطقة حريما مصنفة ضمن احكام تنظيم سكن زراعي والقطعة منتظمة الشكل وتقع وفي الجهة الجنوبية من بادة حريما تربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء وينمو عليها اشجار مختلفة الانواع والاصار ويقع على طول واجهتها الغربية والشمالية شوارع مفتوح ومعد اجزاء من سعتها وتميل ميل خفيف ويقع ضمنها بناء مستودع مهجور قديم الانشاء وغير مقصور ويحاجه الى صياله والقطعة مجاوره للبلدية السكنية وتصلها كلفة للخدمات العامة،

التقدير

بناء على الأسس والاعتبارات التي أفهمتها إياها المحكمة الموقرة وحسب خبرتنا العلمية والعملية فإننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من الارض بمبلغ 28 ديناراً ونقدر ما عليها من بناء وانشاءات و بعد الأخذ بعين الاعتبار عمر البناء المقام على قطعة الأرض ونوع التنظيم والخدمات المتوفرة ونوع التنظيم كما هو مبين بالجدول التالي :

البيان	مساحة	سعر المتر المربع الواحد	القيمة الاجمالية بالدينار
الأرض	5386	28	150808
البناء	35	40	1400
شرك بقلوه			800

الأشجار:

الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة
4560	240	000	40	19	زيتون
3420	180	000	30	19	زيتون
540	90	000	15	6	زيتون
240	60	000	10	4	زيتون
780	20	000	4	39	زيتون
75	75	000	15	1	لوزيان
200	50	000	10	4	لوزيان
24	12	000	4	2	لوزيان
1300	100	000	50	13	حرجي
50	50	000	10	1	تين
11189					المجموع الكلي

***مجموع قيمة الأرض وما عليها من أشجار وانشاءات و قيمة الأبنية =

11189 د + 153008 د = 164197 دينار

حصة المدعى عليه محمد علي اسعد محمد الزعبي (6) حصه من اصل 31 حصه وعليه يكون مجموع

قيمة حصص المدعى عليه تساوي (164197 د / 31 حصه) × 6 حصه =

31780.064 دينار

وحيث اننا مؤهلين للقيام بالخبرة الموكولة الينا موضوع الدعوى من الناحية الفنية والمهنية وبالممارسة الفعلية واننا سوف نقوم بمهمتنا بتجرد وصدق وامانة وانه لا يوجد أي ظرف أو سبب من شأنه اثاره الشكوك حول حيادتنا واستقلاليتنا ولا يوجد بيننا وبين اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة الموقرة أية قرابة او عداوة لقد قمنا بالرجوع الى قطع الاراضي موضوع الدعوى مره ثالثة

إن الوثائق والمستندات التي بئينا عليها خبرتنا والتي قمنا باعدادها بذاتنا ونون أية صعوبات اعترضت عملنا أو أية محاولات للتأثير علينا من الغير هي فقط ما تسلمناه من المحكمة الموقرة وجميع هذه المبررات كافية للنهوض بالمهمة الموكلة إلينا وكانت عدد ساعات العمل لإعداد التقرير (15 ساعة) شاملة العمل الميداني والمكتبي وأن الطرق والأسس التي قمنا باستخدامها وبئينا عليها ما توصلنا إليه من رأي وقناعة عند إعدادنا لتقرير الخبرة هي جميع الأسس والمعايير الفنية والمساحية والهندسية المطلوبة كل حسب اختصاصه وفق نظم التقدير المتبعة في مراعاة طبيعة الأرض الطبوغرافية ونوع التنظيم فيها وشرف موقعها والاستعمالات المعدة لها وقربها من الخدمات العامة وأسعار العقارات المجاورة لها والمماثلة في صفاتها التنظيمية وموقعها الطبوغرافي .

وهذه خبرتنا تحريراً في 2025/12/28 م

المساح المرخص والمقدر العقاري

محمود احمد تركي النعامه

الخبير المهندس الزراعي

منهل عبدالله حسين الروسان

الخبرة الهندسة المدنية

لوملقاسم محمد عبيدات